

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, el **CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS** que celebran, de una parte, la empresa **Opportunity S.A.C.**, con **RUC N° 20508437855**, representada por su Apoderado Legal la Sra. Yosselyn Liliana Congora Baldeon, identificado(a) con DNI. No. 62332842, señalando domicilio legal en Jr. Pablo Bermúdez N° 143, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima; y de la otra parte, Sr.(a) **Espinoza Sutta Milton**, identificado(a) con DNI N° 73576404, con domicilio en CALLE 7 VILLA LIBERTAD MZ. D LT. 23, Distrito SANTIAGO DE SURCO, Provincia y Departamento de Lima, en lo sucesivo denominado **EL LOCADOR**; en los siguientes términos y condiciones:

ANTECEDENTES. -

CLAUSULA PRIMERO. - OPPORTUNITY, es una persona de derecho privado constituida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, dedicada a la consultoría y desarrollo de tecnologías de la Información, que por necesidades propias de su actividad requiere contratar personal en la modalidad de Locación de servicios, para el cumplimiento de un fin específico.

Por su parte, **EL LOCADOR** es una persona natural que declara ser profesional en Sistemas.

CONDICIONES CONTRACTUALES. -

CLAUSULA SEGUNDA. - OPPORTUNITY, conforme y respetuoso de la normatividad establecida para esta modalidad de trabajo de Locación de Servicios, al amparo de lo establecido en los artículos 1764° y siguientes del Código Civil contrata los servicios profesionales de **EL LOCADOR**, a fin de que, en forma personal, le preste servicios de **Consultoría como DESARROLLADOR FULLSTACK**.

CLAUSULA TERCERA. - Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato.

En sustento como fundamento en lo precedido en la cláusula anterior, se deja constancia por la presente que **EL LOCADOR** no tendrá derecho a ninguno de los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, toda vez que el vínculo contractual entre **OPPORTUNITY** y **EL LOCADOR** es de naturaleza estrictamente Civil.

CLAUSULA CUARTA. - En contraprestación por los servicios contratados, **OPPORTUNITY** pagará a **EL LOCADOR** una retribución mensual proporcional a los días de servicio prestado, ascendente a S/5,625.00 (**CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 soles**) incluidos los impuestos de Ley, por concepto de honorarios profesionales y estará sujeta a la previa presentación de los recibos por honorarios.

CLAUSULA QUINTA. - Las obligaciones de **EL LOCADOR**, son las siguientes:

- a) Conocer y cumplir los procedimientos establecidos para el proceso SOFTWARE e identificar nuevas oportunidades en clientes actuales de la fábrica de SOFTWARE.
- b) Elaborar documentos de caso de uso, de especificación técnica. Registrar sus actividades diarias en el formato RDA y cumplir con las métricas definidas para el rol, y registrar los componentes fabricados en la orden de producción.
- c) Analizar los requerimientos asignados. Documentar el resultado del análisis en los formatos establecidos. Realizar como dirigir las reuniones de coordinación y distribución de tareas con el equipo de trabajo de la fábrica. Asignación de tareas a las diferentes líneas de producción de fábrica. Elaborar estadísticas de requerimiento recibido y atendidos.
- d) Realizar la integración de las capas de solución, así como velar la correcta funcionalidad de estos últimos. Garantizar el cumplimiento de las actividades asignadas en el cronograma asignado. Reportar al Analista Líder los avances y seguimiento realizados.

- e) Desarrollar el servicio de acuerdo a lo solicitado y dar solución de los servicios solicitados. Entregar las atenciones de los requerimientos de acuerdo a los plazos establecidos y programar la construcción de procedimientos almacenados y otras que sean inherentes a sus servicios a prestar.

CLAUSULA SEXTA. - El presente contrato tendrá una duración desde el 28 de Octubre de 2022 y concluirá el 31 de Diciembre de 2022.

CLAUSULA SEPTIMA. - El presente contrato podrá ser resuelto por **OPPORTUNITY** sin expresión de causa, previa comunicación por escrito con no menos de 15 días calendarios a **EL LOCADOR**.

EL LOCADOR podrá resolver el contrato sin expresión de causa, previa comunicación por escrito con no menos de 15 días calendarios a **OPPORTUNITY**. En el supuesto que **EL LOCADOR** no realizará la comunicación a **OPPORTUNITY**, descrita en el párrafo anterior, se obliga a pagar a **OPPORTUNITY**, la suma de S/5,625.00 (**CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100**) por concepto de penalidad.

CLAUSULA OCTAVA. - **EL LOCADOR** se obliga a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre todos los productos de software e información a los cuales tenga acceso y conozca como consecuencia de la ejecución de los servicios que preste a **OPPORTUNITY**. Las partes declaran que la inobservancia por parte del **LOCADOR** de la obligación de reserva y confidencialidad antes descrita será causal de resolución automática del presente contrato, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que dicha inobservancia le pueda ocasionar a **OPPORTUNITY**. Entendiéndose, que el monto de la penalidad en la cláusula séptima es independiente a la futura acción judicial a interponer, en caso de incumplimiento a lo descrito en la presente cláusula.

CLAUSULA NOVENA. - **EL LOCADOR**, señala como su domicilio, el indicado en la introducción de este contrato, donde válidamente se le efectuarán todas las citaciones, comunicaciones y notificaciones a que hubiere lugar, reconociendo **EL LOCADOR** como válidas, las citadas comunicaciones que le lleguen a su domicilio aludido, salvo que con anterioridad hubiera comunicado a **OPPORTUNITY**, variación domiciliaria de la ciudad de Lima.

CLAUSULA DECIMA: **EL LOCADOR** se obliga a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre todos los productos de software e información a los cuales tenga acceso y conozca como consecuencia de la ejecución de los servicios que preste a **OPPORTUNITY**. Asimismo, **EL LOCADOR** se obliga a no divulgar y/o reproducir, en cualquier medio informativo y/o redes sociales, cualquier información relevante a **OPPORTUNITY** y/o sus funcionarias, que pueda afectar su imagen y/o su honra. Las partes declaran que la inobservancia por parte del **EL LOCADOR** de estas obligaciones antes descritas será causal de resolución automática del presente contrato, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que dicha inobservancia le pueda ocasionar a **OPPORTUNITY**, hasta por la suma de S/. 100,000.00 (**CIEN MIL Y 00/100 SOLES**), así como de los procesos penales a que hubiere lugar por la difamación en la que pudiere incurrir.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este Acto Jurídico, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

Leído, que fue por las partes el presente documento, se ratifican en todo su contenido, para lo cual firman en 2(DOS) ejemplares originales de idéntico tenor y valor, uno para cada parte, en la ciudad de Lima, el día 28 de Octubre de 2022.



Congora Baldeon, Yosselyn Liliana
Opportunity S.A.C.

Espinoza Sutta Milton
EL LOCADOR

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

Conste por el presente documento, el **ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD** que celebran, de una parte, la empresa **Opportunity S.A.C.**, con RUC N° **20508437855**, representada por su Apoderado Legal la Sra. Yosselyn Liliana Congora Baldeon, identificado(a) con DNI. No. 62332842, señalando domicilio legal en Jr. Pablo Bermúdez N° 143, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima; y de la otra parte, Sr.(a) **Espinoza Sutta Milton**, identificado(a) con DNI N° 73576404, con domicilio en CALLE 7 VILLA LIBERTAD MZ. D LT. 23 Distrito SANTIAGO DE SURCO, Provincia y Departamento de Lima, en lo sucesivo denominado **EL LOCADOR**; en los siguientes términos y condiciones:

ANTECEDENTES. -

La Empresa **OPPORTUNITY**, está dedicada a la consultoría y desarrollo de tecnologías de la Información, que por necesidades propias de su actividad contrato al personal en la modalidad de Locación de servicios, para el cumplimiento de un fin específico conforme al contrato celebrado con el locador de fecha 28 de Octubre de 2022, siendo que la Empresa **OPPORTUNITY** como creadora, innovadora y comercializadora de sus servicios y productos, tiene el derecho de exclusividad sobre estos.

CLÁUSULAS. -

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los cuales **EL LOCADOR(A)** mantendrá total confidencialidad de los datos e información que en este acto entrega la empresa **OPPORTUNITY**, información referida a que se obliga a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre todos los productos de software e información a los cuales tenga acceso y conozca como consecuencia de la ejecución de los servicios que preste a la empresa **OPPORTUNITY**.

SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. Las partes acuerdan que la información referida en la cláusula anterior será mantenida en estricta confidencialidad entre la Empresa **OPPORTUNITY** y el LOCADOR en forma permanente, continua y a futuro, aun cuando haya culminado la relación de servicios en la Modalidad de Locación.

TERCERA. DURACION. El acuerdo de confidencialidad tendrá una duración indefinida, por lo que EL LOCADOR tiene la obligación de no revelar la información o creación, proporcionada por la empresa **OPPORTUNITY**, manteniendo el principio de confidencialidad esencial para la presente.

CUARTA. EXTENSION DE LA OBLIGACION: La obligación de confidencialidad establecida en el presente convenio se entiende únicamente, personal y exclusiva al locador.

QUINTA. INDEMNIZACION. En caso de que EL LOCADOR incumpla con su obligación antes y después del presente contrato, deberá de indemnizar a la empresa **OPPORTUNITY**, con la suma de US\$ 20,000.00 (VEINTE MIL y 00/100 dólares americanos).

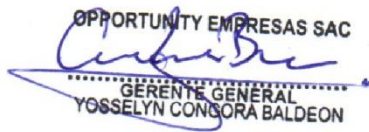
SEXTA: Es de mencionar, que a fin de sustentar y fundamentar el presente convenio entre la empresa **OPPORTUNITY** y Locador, que si se filtrara alguna información sobre la creación, elaboración o Información otorgada al Locador sobre los productos de Software de la empresa **OPPORTUNITY**, es responsabilidad exclusiva como total de LOCADOR, entendiéndose a la firma de la presente una aceptación tácita.

SETIMA: Toda información creada u originada es de propiedad exclusiva de la empresa **OPPORTUNITY** quedando **EL (LA) LOCADOR** prohibido de reproducirla, venderla, cederla, transmitirla, divulgarla o suministrarla a cualquier otra persona natural o jurídica. **EL LOCADOR(A)** deberá devolver a **OPPORTUNITY** toda la información o material que se le hubiera entregado, conjuntamente con los originales facilitados, una vez culminadas las labores encomendadas.

OCTAVA: VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente Acuerdo requiere para su validez y perfeccionamiento la firma de las partes, teniéndose como premisa la rúbrica sin coacción alguna sino la aceptación del presente convenio.

NOVENA: Las partes acuerdan que todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este Acto Jurídico y su interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de las leyes y tribunales de Lima se resolverá con las Leyes del Territorio Nacional.

Leído, que fue por las partes el presente documento, se ratifican en todo su contenido, para lo cual firman en 2(DOS) ejemplares originales de idéntico tenor y valor, uno para cada parte, en la ciudad de Lima, el 28 de Octubre de 2022.



OPPORTUNITY EMPRESAS SAC
GERENTE GENERAL
YOSSELYN CONGORA BALDEON

Congora Baldeon, Yosselyn Liliana
Opportunity S.A.C.

Espinoza Sutta Milton
EL LOCADOR

ANEXO 01

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con lo señalado en la cláusula novena del presente documento y en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, detallamos las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo implementadas en **EL COMITENTE**, las mismas que deberán ser cumplidas obligatoriamente por **EL LOCADOR**:

- Cumplir con las disposiciones del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de **EL COMITENTE**.
- Cumplir y respetar con las señalizaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, distribuidas en las instalaciones de **EL COMITENTE**.
- Someterse a los exámenes médicos ocupacionales, acorde con los riesgos a los que se encuentre expuesto en sus tareas.
- Usar adecuadamente los instrumentos y los materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva.
- Participar en las capacitaciones de materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Participar en los simulacros de evacuación, en las fechas programadas por **EL COMITENTE**.
- Informar en forma inmediata al Coordinador de Prevención de su Unidad y/o a su jefe inmediato sobre cualquier accidente o incidente ocurrido.
- Colaborar eficazmente en las investigaciones de accidentes cuando se le solicite.
- Comunicar de forma inmediata cuando observe alguna condición o acto que crea que ponga en riesgo a los miembros de su Unidad.
- No bloquear la visibilidad de señalización y equipos de respuesta a emergencia tales como extintores, duchas de emergencia, etc.
- No bloquear por ningún motivo pasadizos de tránsito de personal o salidas de emergencia.
- No manipular equipos o instrumentos que no sean parte de sus funciones o para los que no haya sido capacitado y autorizado.
- En caso de emergencia deberá actuar con calma y seguir las instrucciones del brigadista de su Unidad y evacuar las instalaciones sin correr o gritar, guiando a posibles visitas que se encuentren en el lugar.
- Participar en las elecciones de los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de **EL COMITENTE**.

Firmado por **EL LOCADOR** en señal de recibido, en la ciudad de Lima, el 28 de octubre de 2022.

EL LOCADOR
Espinoza Sutta Milton
DNI 73576404

ANEXO 02

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE POLÍTICAS OPPORTUNITY

El que suscribe, **Espinoza Sutta Milton** identificado con DNI N° **73576404**, declaro conocer, aceptar y entender todos los términos y condiciones que surgen de la Política de Seguridad de la Información por **Opportunity S.A.C**

Así como también de todas las normas, procedimientos y prácticas que de ella surjan. Mediante la aceptación del presente documento, me comprometo a cumplir cada uno de los aspectos señalados (o que deriven de estos), asumiendo la responsabilidad y sanciones en caso de incumplimiento.

Lima, el 28 de octubre de 2022.

FIRMA